主題精選：競合 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地法第34條之1與土地法第104條之優先購買權
競合
發布日期: 2022-09-29
內文
甲、乙、丙三人共有一筆土地，應有部分各三分之一。嗣經甲、乙、丙三人訂立分管協議，丙
並以其分管土地出租於丁，丁於其上興建房屋一棟。今，甲、乙二人未經丙之同意，將該筆土
地出售於戊，則何人有優先購買權？優先購買權競合時，如何處理？
【解答】
• (一) 丙依土地法第34條之1第4項及土地法第三十四條之一執行要點第10點之規定，擁有優先
購買權。
• (二) 丁依土地法第104條之規定，擁有優先購買權。
• (三) 丙、丁二人均有優先購買權，惟丁之優先購
買權具有物權效力，丙之優先購買權僅具債權效
力。因此，丁之優先購買權先行使；如丁不行使，
始輪到丙行使。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下